

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1745/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรชัย ก่อสร้าง กับ
พวก

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 235

การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่เฉพาะ บางส่วนเป็นกรณีที่ต้องอยู่ในบทบังคับของการอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. เพื่อให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงข้ออุทธรณ์ซึ่งหากมีข้อคัดค้านอย่างใดก็จะได้แก่ อุทธรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่ง และโจทก์ได้ทราบคำสั่งโดยชอบแล้วแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามกรณีจึงต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 174(2) ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้อง.

สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในมูลละเมิด

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะ
บางส่วน

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นส่งรับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ให้ส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งแก่จำเลยโดย
ให้โจทก์นำส่งภายใน 7 วัน หากจำเลยจะค้านให้ยื่นเข้ามาภายใน 15 วัน ไม่มีผู้รับ
โดยชอบให้ปิดหมาย ต่อมาพนักงานเดินหมายรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์หรือผู้
แทนโจทก์ไม่มานำส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งเกิน 7 วันแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งว่าเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์คำสั่งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่ให้นำส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อส่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ โดยเห็นว่าโจทก์ไม่นำส่ง
สำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้จำเลยภายใน 7 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกา การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นในกรณีนี้
โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำส่งสำเนาคำสั่งเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ศาลฎีกาพิเคราะห์
แล้ว เห็นว่าการอุทธรณ์คำสั่งเป็นกรณีที่จำเป็นต้องอยู่ในบทบังคับของการอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงข้ออุทธรณ์ซึ่งหาก
มีข้อคัดค้านอย่างใดก็จะได้แก้อุทธรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ดังนั้นเมื่อ
ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่ง และโจทก์ได้ทราบคำสั่งโดย

ชอบแล้ว แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 174(2) ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งมานั้นชอบแล้ว ฎีกา
ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน หากโจทก์ทั้งสองประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาก็ให้วางเงินค่า
ฤชาธรรมเนียมตามจำนวนที่ศาลชั้นต้นระบุไว้ต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วันนับแต่วัน
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ"

(เสียง ตริวิมล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ไม่นำส่งสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน 7 วันตามคำ
สั่งของศาลชั้นต้น ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 174(2) น่าจะต้องทำความเข้าใจคำว่าทิ้งฟ้องในที่นี้หมายถึงทิ้งฟ้อง
อะไร ในเบื้องต้นคงมิใช่ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ เนื่องจากคดีนี้ศาลชั้นต้นเพียงสั่งรับคำ
ร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์และดำเนินการไต่สวนคำร้องดังกล่าว
เท่านั้นส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ยังมิได้สั่งให้รับไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการที่โจทก์ไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้นำส่งสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง จะว่าโจทก์ทิ้ง
ฟ้องอุทธรณ์จึงไม่เป็นการถูกต้อง ในชั้นนี้ศาลจะสั่งได้เฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง

อุทธรณ์คำสั่งเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ไม่นำส่งสำเนาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนด 7 วัน ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจให้ศาลสั่งคำร้อง จึงต้องยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ดังนั้นทั้งฟ้องในเรื่องนี้จึงหมายถึงทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั่นเอง แต่คำร้องของโจทก์นี้ไม่ใช่คำฟ้อง ไม่มีการจำหน่ายคดี แต่เหตุผลที่ศาลยกคำร้องคงอนุโลมตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 174. ทองธาร เหลืองเรืองรอง.